

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3283/2532

นาย สุวิทย์ เต้ไพสิฐพงษ์
ธนาคาร ไทย ทนุ จำกัด
เจ้าพนักงาน พัทธกษัตริย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย รวม กิจ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 95, มาตรา 156

การที่จะอนุญาตให้เจ้าหนี้มีประกันผู้ร้องซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีคำสั่งอนุญาตให้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์ที่จำนองในฐานะเจ้าหนี้มีประกันโดยผู้ร้อง ไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เข้าเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เดิม ซึ่งไม่ยอมรับหน้าที่นั้น ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ร้อง เพราะเจ้าหนี้มีประกันมีสิทธิเฉพาะเหนือทรัพย์สินอันลูกหนี้ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันเท่านั้น หากอาจจะบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินอย่างอื่นของลูกหนี้ได้ไม่ ทั้งจะเป็นผลร้ายแก่จำเลยทั้งหมด โอกาสในการที่จะหลุดพ้นจากสภาพที่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายอีกด้วยผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะขอเข้าเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เดิม

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้มีประกันของจำเลย(ลูกหนี้) ที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ได้จำนองที่ดินโฉนดที่ 23258ของตนไว้กับผู้ร้องก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อจำเลยที่ 2 ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีนี้แล้ว ผู้ร้องไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระ

หนี้ แต่ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้
แก่ผู้ร้อง ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในฐานะ
เจ้าหนี้มีประกันและทำการยึดทรัพย์จำนองไว้แล้ว คดีนี้มีเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้
ไว้ 2 ราย คือเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ และเจ้าหนี้คนอื่นอีก 1 รายต่อมาเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ขอ
ถอนตัว เจ้าหนี้อีกรายหนึ่งก็ไม่ยอมรับหน้าที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แทน เมื่อจำเลยที่ 2
ถึงแก่ความตายลงไม่ได้มีการขอให้เรียกทายาทของจำเลยที่ 2 เข้ามาในคดี ผู้ร้องใน
ฐานะเจ้าหนี้มีประกันได้ขอเข้าเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สั่งยกคำร้องอ้างว่า เจ้าหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยความเห็นชอบของที่
ประชุมเจ้าหนี้มีอำนาจแต่งตั้งเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เดิมตาม
มาตรา 156 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 นั้น น่าจะหมายถึงเจ้า
หนี้ผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เข้ามาในคดีล้มละลายเท่านั้น เจ้าหนี้มีประกันที่มีได้ยื่น
คำขอรับชำระหนี้แม้จะมีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการบังคับคดี
ชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินประกัน แต่ก็หาเป็นเจ้าหนี้ที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงใน
คดีเช่นเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไม่จึงไม่มีสิทธิขอรับเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แทน
เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เดิมได้ คำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวไม่ชอบด้วย
มาตรา 156 ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แทนเจ้าหนี้ผู้
เป็นโจทก์เดิม เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายต่อไป ผู้คัดค้านยื่นคำ
คัดค้านว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้มีประกันที่มีได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ ผู้ร้องคงมี
สิทธิบังคับชำระหนี้เฉพาะทรัพย์สินอันเป็นประกัน ตามมาตรา 32 และมาตรา 34
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก็บัญญัติให้เจ้าหนี้ผู้ยื่นคำขอรับ
ชำระหนี้เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุมเจ้าหนี้ และมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ แม้
คดีนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในฐานะ
เป็นเจ้าหนี้มีประกันก็เป็นเพียงยอมรับสิทธิของผู้ร้องในฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน
เท่านั้น หากทำให้ผู้ร้องเข้าสวมสิทธิเช่นเจ้าหนี้ซึ่งได้ยื่นคำขอรับหนี้หรือมีฐานะเป็นเจ้า

หนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ไม่ คำว่า เจ้าหนี้คนอื่นตามมาตรา 156 หมายถึงเจ้าหนี้ ซึ่งได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้วผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอให้แต่งตั้งผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็น โจทก์ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ของผู้ร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ จากที่ประชุมเจ้าหนี้และดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 156 ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้มีประกันจาก จำเลยที่ 2 ในทางจำนอง และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องมี สิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์ที่จำนองดังกล่าว ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันโดยผู้ร้องไม่ ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 95 และคดีนี้มีเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เพียง 2 รายคือเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เดิมกับเจ้าหนี้ อื่นอีก 1 ราย แต่เจ้าหนี้ทั้งสองรายนี้ไม่ยอมรับหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ ผู้ร้องจึง ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แทน มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ในกรณีเช่นนี้ผู้ ร้องมีสิทธิที่จะขอเข้าเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แทนเจ้าหนี้ ผู้เป็นโจทก์เดิมได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สิทธิของผู้ร้องในฐานะเจ้าหนี้มีประกันคงมีอยู่เฉพาะเหนือ ทรัพย์สินอันลูกหนี้ได้ให้ไว้เป็นหลักประกันเท่านั้น ผู้ร้องหาอาจที่จะบังคับชำระหนี้ เอาจากทรัพย์สินอย่างอื่นของลูกหนี้ได้ไม่ การที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นเจ้าหนี้ผู้ เป็นโจทก์แทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เดิม จึงย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ร้องแต่ ประการใดเพราะถึงอย่างไรผู้ร้องก็คงดำเนินการบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่ จำนองเป็นประกันได้เท่านั้นเมื่อเป็นดังนี้หากศาลจะอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นเจ้าหนี้ผู้ เป็นโจทก์แทนโจทก์เดิม ดังที่ผู้ร้องขอและศาลอุทธรณ์เห็นชอบโดยให้เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการให้ตามขั้นตอนของกฎหมายนั้นนอกจากจะไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์อันใดต่อผู้ร้องดังกล่าวแล้วกลับจะเป็นผลร้ายแก่จำเลยที่หมดโอกาสในการ

ที่จะหลุดพ้นจากสภาพที่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายอีกด้วย ดังนั้น ศาลฎีกาจึงไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ให้การรับรอง ของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไปดังกล่าว..."

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง ของผู้ร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>